

刑法
No.346

H29-8

(配点: 4)

月 日

月 日

不法領得の意思に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討し、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

- ア. 甲は、町議会議員選挙に際し、特定の候補者を当選させるため、後日その候補者の氏名を記載して投票の中に混入することにより同候補者の得票数を増加させる目的で、投票所管理者乙の保管する同選挙の投票用紙を密かに持ち出した。この場合、甲に不法領得の意思は認められず、窃盗罪は成立しない。
- イ. A市建設部長である甲は、不正工事の発覚を恐れ自宅に隠匿する目的で、自己が業務上保管している公文書である市立小学校の設計書を市役所外に持ち出した。この場合、甲に不法領得の意思は認められず、業務上横領罪は成立しない。
- ウ. 甲は、自宅で分解して売却できそうな部品を中古部品屋に売却する目的で、知人乙所有の自動車を乙に無断で運転してその場から走り去った。この場合、甲に不法領得の意思は認められず、窃盗罪は成立しない。
- エ. 新聞購読料の集金業務に従事する甲は、購読料として集金した現金を遊興のため全額費消して横領した後、その発覚を免れる目的で、新たに購読料として集金した現金を穴埋めに充てた。この場合、穴埋めに充てた現金について、甲に不法領得の意思は認められず、業務上横領罪は成立しない。
- オ. 甲は、乙宛てに送達されてきた支払督促状を乙に成り済まして受領して廃棄することにより、送達が適式になされたものとして支払督促の効力を生じさせ、乙所有の財産を不正に差し押さえようと考え、郵便配達員丙を欺いて同督促状の交付を受けて廃棄した。この場合、甲に不法領得の意思は認められず、詐欺罪は成立しない。

No346	不法領得の意思					正答率
H29-8	正解	ア 2	イ 2	ウ 2	エ 2	オ 1
						23%

ア 誤っている

最判昭33.4.17は、「投票用紙は所有権の客体となるものであることはいうまでもないし、また、被告人X、同Yの両名は、権利者を排除して徳島市選挙管理委員会所有の投票用紙を恰も自己の所有物のごとくこれを同用紙として利用する意思であつたこと明らかであるから、同被告人等は、不法領得の意思なしというを得ない」とする。よって、甲に不法領得の意思は認められ、窃盗罪が成立する。

イ 誤っている ★

大判大2.12.16は、「被告X等は共謀してXの市助役として保管せる公文書を相被告Yをして……其公文書を保存使用するの利益を喪失せしめ被告等に於て自由に之を処分し得き状態に措きたるもの即ち自己領得の意思を外形に表示したるものに外ならされは其行為の終局の目的如何を問はず被告等の行為を以て横領罪に問擬したる原判決は相当」であるとしている。よって、本記述において、甲に不法領得の意思が認められ、業務上横領罪が成立する。

ウ 誤っている

窃盗罪における、不法領得の意思とは、権利者を排除して、他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従い、利用し処分する意思と定義されている（最判昭26.7.13）。そして、利用し処分する意思（利用処分意思）とは、「財物から生ずる何らかの効用を享受する意思」であればよいと解されている。本記述においては、甲は乙所有の自転車を自宅で分解して中古部品屋に売却して現金を得る目的を有している以上、利用処分意思を有していたと認められる。よって、本記述において、甲に不法領得の意思が認められ、窃盗罪が成立する。

エ 誤っている

金銭の横領に関し、集金人が使い込んだ金銭の穴を埋めるために、順次集金した金銭を充当した場合、穴埋めのために利用した金銭についても横領が成立する（大判昭6.12.17）。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、穴埋め目的とはいえ、自己の自由な処分に委ねられているのであるから、領得の意思を肯定すべきであるということを挙げている。よって、本記述においては、穴埋めに充てた現金について、甲に不法領得の意思が認められ、業務上横領罪が成立する。

オ 正しい

最決平16.11.30（百選Ⅱ31事件）は、「郵便配達員を欺いて交付を受けた支払督促正本等について、廃棄するだけで外に何らかの用途に利用、処分する意思がなかった場合には、支払督促正本等に対する不法領得の意思を認めることはできないというべきであり、このことは、郵便配達員からの受領行為を財産的利得を得るための手段の一つとして行ったときであっても異ならない」としている。よって、本記述においては、甲に不法領得の意思は認められず、詐欺罪は成立しない。